

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1263/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายชวลิต สายสิญจน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 149

กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับ 3 ขึ้นไป และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 4 ขึ้นไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีตาม พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 จำเลยเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 งานรายได้ โดยมีหน้าที่รับแบบตรวจสอบรายการ สถานที่ กำหนดค่ารายปี เสนอหัวหน้างานพิจารณาสั่งการตามคำสั่งหัวหน้าเขตจำเลย จึงเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำเลยจะเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ตามคำสั่ง กรุงเทพมหานครหรือไม่ มิใช่สาระสำคัญ การที่จำเลยเรียกเงินจากผู้เสียหายเพื่อจะ ทำให้ผู้เสียหายเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินน้อยกว่าที่ควรจะต้องเสีย จึงเป็นการ กระทำเพื่อกระทำการหรือไม่ กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง อันเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙, ๑๕๔, ๑๕๗ คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ จำคุก ๕ ปี ของกลางคืนเจ้าของ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเรียกเงินจากผู้เสียหาย ๓,๐๐๐ บาท เพื่อจะช่วยเหลือให้ผู้เสียหายเสียหายน้อยกว่าที่ควรจะเสียจริง

ส่วนในข้อที่ว่า การเรียกเอาเงินดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อกระทำการหรือไม่ กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติแล้วว่าจำเลยเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๓ งานรายได้ เขตดุสิต และนายสุนทร ณ สงขลา พยานโจทก์เบิกความว่า พยานเป็นหัวหน้าเขตดุสิต เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลย หัวหน้าเขตดุสิตได้ออกคำสั่งเขตดุสิตที่ ๒๔๑/๒๕๒๖ เรื่อง การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในงานรายได้ ตามเอกสารหมาย จ.๘ ซึ่งมีข้อความว่าในงานรายได้หมวดภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้มีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้ ๒. นายชวลิต สายสัญญาณ (จำเลย) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำแขวงวรวิหารบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงดุสิต และแขวงสี่แยกมหานาค ให้รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีโรงเรือนฯ ตามแขวงของตนให้เกิดผลดีแก่ราชการโดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. รับแบบ ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบรายการสถานที่ กำหนดค่ารายปีเสนอหัวหน้างานพิจารณาสั่งการทุกราย

๒. รวบรวมเก็บรักษา ภ.ร.ด.๒ ประจำปีต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่จัดลำดับให้เรียบร้อยสามารถตรวจสอบค้นหาได้ตลอดเวลา

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามที่ตนรับผิดชอบ โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๑๕๓๗/๒๕๑๙ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯ

๔. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อประชาชนผู้มาติดต่อให้เข้าใจ และเกิดผลดีแก่ทางราชการตลอดจนให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยดี

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้างานรายได้สั่งการหรือมอบหมาย

และโจทก์ส่งอ้างคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๕๓๗/๒๕๑๙ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษี เอกสารหมาย ป.จ.๒ ด้วย ทั้งนายประดิษฐ์ เจริญจันทร์ หัวหน้างานรายได้ เขตดุสิต เบิกความว่า พยานเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลย เมื่อจำเลยได้รับแบบเสียภาษีจากผู้ยื่นแล้ว ก็จะเสนอเจ้าหน้าที่ตามลำดับจนถึงพยาน แล้วพยานจะกำหนดค่ารายปีเพื่อเสียภาษีต่อไป การกำหนดค่ารายปีนั้นพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชา และจำเลยเบิกความตอบโจทก์ว่า จำเลยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินเสนอให้หัวหน้างานรายได้พิจารณาประเมินภาษี จากพยานหลักฐานดังกล่าวมาแล้ว จึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในแขวงวรวิหารบาล ซึ่งเป็นท้องที่ที่ติดแถวของผู้เสียหายตั้งอยู่ ฉะนั้นการที่จำเลยเรียกเงินจากผู้เสียหายในคดีนี้เพื่อจะให้ผู้เสียหายเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะต้องเสีย จึงเป็นการกระทำเพื่อ

กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง จำเลยจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๔๒๙/๒๕๒๓ หรือที่ ๗๔/๒๕๒๕ หรือไม่ มิใช่สาระสำคัญ ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ศาลฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

ศาลอาญา - นายสมิทธิ วราอุบล
ศาลอุทธรณ์ - นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>